



P U T U S A N
Nomor : 26/Pid.Sus/2018/PN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI SURABAYA yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **PAIMAH ALIMAWATI binti ANWAR ;**
Tempat Lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal lahir : 59 tahun/ 06 Maret 1958 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Karangrejo Sawah Gg. II No.42-A Kec.
Wonokromo Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (jual soto ayam) ;
Pendidikan : SD ;

1. Penyidik tanggal 08 Oktober 2017 No : Sprin-
Han/590/X/2017/Satresnarkoba sejak tanggal 08 Oktober 2017 s/d
tanggal 27 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2017 No.
674/0.5.42.3/Euh.1/10/2017 sejak tanggal 28 Oktober 2017 s/d tanggal
06 Desember 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya I tanggal 05
Desember 2017 No. 1937/Pen.Pid/XII/2017/PN.Sby. sejak tanggal 07
Desember 2017 s/d tanggal 05 Januari 2018 ;

Hal. **1** dari **17** Hal. Putusan No. 26/Pid.Sus/2018/PN.Sby



4. Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2017 No : PRINT.
649/0.5.42.3/Epp.2/12/2017 sejak tanggal 12 Desember 2017 s/d
tanggal 31 Desember 2017 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya II tanggal 21
Desember 2017 No. B-6057/0.5.42/Euh.2/12/2017. sejak tanggal 01
Januari 2018 s/d tanggal 30 Januari 2018 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Januari 2018 No.
26/Pid.Sus/2018/PN.SBY sejak tanggal 03 Januari 2018 s/d tanggal
01 Februari 2018 ;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal
02 Februari 2018 s/d tanggal 02 April 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah m e m b a c a :

1. Berkas perkara yang diajukan dipersidangan ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
perkara ini Nomor : 26/Pid.Sus/2018/PN.SBY., tanggal 03
Januari 2018 ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari persidangan untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini Nomor :
26/Pid.Sus/2018/PN.SBY, tanggal 03 Januari 2018;

4. Lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah m e n d e n g a r :

1. Keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan pada
mulanya dalam perkara ini akan menghadapi sendiri tanpa
dampingi Penasihat Hukum, namun pada saat acara

Hal. 2 dari 17 hal Putusan No. 26/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Pembelaan/Pleidooi terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh
Penasihat Hukum ;

2. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk :
PDM-600/Tg.Prk/12/2017, tertanggal 27 Desember 2017 ;
3. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan
keterangan terdakwa dipersidangan ;
4. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum pada tanggal 14
Februari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan sebagai
berikut :

- 4.1. Menyatakan Terdakwa **PAIMAH AL IMAWATI binti ANWAR** telah
terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
pidana Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa
hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,
membeli, menerima, **menjadi perantara dalam jual beli**, menukar,
atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis sabu" sebagaimana
diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-
Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- 4.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAIMAH AL IMAWATI
binti ANWAR** dengan Pidana Penjara selama **7(tujuh) tahun
6(enam) bulan penjara dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar
rupiah) subsider 1(satu) tahun penjara** dikurangi selama berada
dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam
tahanan.
- 4.3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip isi sabu sisa labfor 0,038(nol koma nol tiga
delapan) gram

Hal. **3** dari **17** hal Putusan No. 26/Pid.Sus/2018/PN.Sby



- 1 (satu) botol plastik bekas isi urine sisa labfor ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4.4 Menetapkan agar Terdakwa **PAIMAH AL IMAWATI binti ANWAR** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-600/Tg.Prk/12/2017, tertanggal 27 Desember 2017 terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **PAIMAH AL IMAWATI binti ANWAR** bersama-sama dengan **MOH JUPRI** als **CAK MAT** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar jam 12.15 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di pinggir Jalan Karangrejo Gg.IV Kec.Wonokromo Surabaya atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anggota Polrestabes Surabaya yaitu saksi **AGUNG PRATIDINA** dan saksi **AGUS PURWANTO** (saksi penangkap) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang mengantarkan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua tujuh) gram yang Terdakwa

Hal. 4 dari 17 hal Putusan No. 26/Pid.Sus/2018/PN.Sby



bungkus dengan tisu dan simpan di dalam BH yang digunakan
Terdakwa pada saat itu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu ± 0,27 (nol koma dua tujuh) gram dari saksi MOH JUPRI als CAK MAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana hendak Terdakwa antarkan pada pemesan atas perintah saksi MOH JUPRI als CAK MAT.
- Bahwa 1 (satu) poket sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9097/NNF/2017 tanggal 18 Oktober 2017 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si., MT., Luluk Muljani Filantari Cahyani A.Md. barang bukti yang diterima nomor 9937/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,056(nol koma nol lima enam) gram setelah dilabforkan sisa barang bukti satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut adalah milik saksi MOH JUPRI als CAK MAT (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah wajib lapor pada 1PWL tentang ketergantungan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus, wewenang atau hak dan tanpa seijin dari pemerintah dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Hal. 5 dari 17 hal Putusan No. 26/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa PAIMAH ALIMAWATI binti ANWAR bersama-sama dengan MOH JUPRI als CAK MAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar jam 12.15 Wib atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di pinggir Jalan Karangrejo Gg.IV Kec.Wonokromo Surabaya atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Anggota Polrestabes Surabaya yaitu saksi AGUNG PRATIDINA dan saksi AGUS PURWANTO (saksi penangkap) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang membawa 1(satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua tujuh) gram yang Terdakwa bungkus dengan tisu dan simpan di dalam BH yang digunakan Terdakwa pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu $\pm 0,27$ (nol koma dua tujuh) gram dari saksi MOH JUPRI als CAK MAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana Terdakwa antarkan pada pemesan atas perintah saksi MOH JUPRI als CAK MAT. Bahwa 1 (satu) poket sabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Hal. 6 dari 17 hal Putusan No. 26/Pid.Sus/2018/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kriminalistik No. LAB : 9097/NNF/2017 tanggal 18 Oktober 2017 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si., MT., Luluk Muljani Filantari Cahyani A.Md. barang bukti yang diterima nomor 9937/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto 0,056(nol koma nol lima enam) gram setelah dilabforkan sisa barang bukti satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nornorurut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti tersebut adalah milik saksi MOH JUPRI als CAK MAT (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa Terdakwa tidak pernah wajib lapor pada IPWL tentang ketergantungan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus, wewenang atau hak dan tanpa seijin dari pemerintah dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan tidak diajukan keberatan/eksepsi, dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 7 dari 17 hal Putusan No. 26/Pid.Sus/2018/PN.Sby



1. Saksi AGUS PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saya, bersama rekan saya AGUNG PRATIDINA adalah anggota kepolisian Polrestabes Surabaya yang menangkap Terdakwa PAIMAH al IMAWATI binti ANWAR pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar jam 12.15 wib di pinggir Karangrejo Gg.IV Kec.Wonokromo Surabaya. Pada saat ditangkap Terdakwa PAIMAH sedang berjalan di pinggir jalan Karangrejo Gg.IV Kec.Wonokromo Surabaya, sedang mengantarkan paket narkoba ;
- Bahwa setelah penangkapan, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa PAIMAH, ditemukan barang berupa 1(satu) lembar tisu warna putih yang membungkus 1(satu) plastik klip isi sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua tujuh) gram berat beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam pakaian dalam (BH) yang dikenakan Terdakwa, yang diserahkan oleh Terdakwa sendiri, dimana Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik suaminya yang bernama MOH.JUPRI als CAK MAT. Dan Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan saja ;
- Bahwa MOH. JUPRI juga berhasil kami tangkap dan kami periksa dalam berkas terpisah ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus, wewenang atau hak dan tanpa seijin dari pemerintah dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan,

Hal. 8 dari 17 hal Putusan No. 26/Pid.Sus/2018/PN.Sby



menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

2. Saksi MOH. JUPRI als CAK MAT bin ESHA (saksi mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saya adalah suami sah Terdakwa ;
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian sipil pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar jam 12.30 wib di dalam rumah Jl.Karangrejo G.III No.55 kec.Wonokromo, Surabaya, pada waktu itu saya sedang masak dagangan soto ayam saya ;
- Bahwa saya berjualan narkoba sudah selama 6 bulan dan saya sudah 5 kali menyuruh istri saya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pelanggan ;
- Bahwa saya mendapatkan sabu dari ANTOK dan kemudian saya jual kembali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ;
- Bahwa selain melakukan beli jual narkoba jenis sabu, kami juga mengkonsumsi sabu bersama ;
- Bahwa benar I(satu) plastik klip isi sabu dengan berat $\pm Q,27$ (nol koma dua tujuh) gram berat beserta pembungkusnya adalah paket saya yang diantarkan oleh istri saya kepada pelanggan atas perintah saya ;
- Bahwa saya dan istri saya tidak memiliki keahlian khusus, wewenang atau hak dan tanpa seijin dari pemerintah dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Hal. 9 dari 17 hal Putusan No. 26/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan
terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saya tidak pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa saya mengerti saya ditangkap oleh polisi karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu, dan saya membenarkan dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar jam 12.15 wib di pinggir Karangrejo Gg.IV Kec.Wonokromo Surabaya pada saat sedang mengantarkan pesanan sabu kepada pelanggan ;
- Bahwa pada saat digeledah oleh petugas saya menunjukkan 1(satu) lembar tisu warna putih yang membungkus 1(satu) plastik klip isi sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua tujuh) gram berat beserta pembungkusnya yang saya simpan didalam pakaian dalam (BH) yang saya kenakan pada saat itu ;
- Bahwa saya mengetahui menjadi perantara dalam jual beli sabu adalah melanggar hukum ;
- Bahwa saya tidak ada ijin dari pemerintah dalam melakukan jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa tidak ada dilakukan pemaksaan ataupun tekanan dari pihak manapun kepada saya sejak tahap pemeriksaan oleh kepolisian hingga saat ini diperiksa di pengadilan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip isi sabu sisa labfor 0,038 (nol koma nol tiga

Hal. **10** dari **17** hal Putusan No. 26/Pid.Sus/2018/PN.Sby



delapan) gram ;

- 1 (satu) botol plastik bekas isi urine sisa labfor ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2017 sekitar jam 12.15 wib di pinggir Karangrejo Gg.IV Kec.Wonokromo Surabaya pada saat sedang mengantarkan pesanan sabu kepada pelanggan ;
- Bahwa pada saat digeledah oleh petugas saya menunjukkan 1(satu) lembar tisu warna putih yang membungkus 1(satu) plastik klip isi sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma dua tujuh) gram berat beserta pembungkusnya yang saya simpan didalam pakaian dalam (BH) yang saya kenakan pada saat itu ;
- Bahwa saya mengetahui menjadi perantara dalam jual beli sabu adalah melanggar hukum ;
- Bahwa saya tidak ada ijin dari pemerintah dalam melakukan jual beli atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu ;
- Bahwa tidak ada dilakukan pemaksaan ataupun tekanan dari pihak manapun kepada saya sejak tahap pemeriksaan oleh kepolisian hingga saat ini diperiksa di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut diatas terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan

Hal. **11** dari **17** hal Putusan No. 26/Pid.Sus/2018/PN.Sby



alternatif yaitu Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya terdiri dari:

Unsur pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **PAIMAH AL IMAWATI binti ANWAR** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke*

Hal. 12 dari 17 hal Putusan No. 26/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Vermögens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum” ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan *Saksi AGUS PURWANTO, BAP saksi AGUNG PRATIDINA dan keterangan saksi MOH.JUPRI dan Keterangan Terdakwa PAIMAH AL IMAWATI binti ANWAR* Surat, Petunjuk dan Barang Bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum :

Bahwa Terdakwa PAIMAH mendapatkan Narkotika jenis sabu ±0,27(nol koma dua tujuh) gram dari saksi MOH JUPRI als CAK MAT (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang mana hendak Terdakwa antarkan pada pemesan atas perintah saksi MOH JUPRI als CAK MAT. Dan Terdakwa sudah sebanyak 5 kali mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu atas perintah dari saksi MOH JUPRI als CAK MAT.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus, wewenang atau hak dan tanpa seijin dari pemerintah dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan *Saksi AGUS PURWANTO, BAP saksi*

Hal. 13 dari 17 hal Putusan No. 26/Pid.Sus/2018/PN.Sby



*AGUNG PRATIDINA dan keterangan saksi MOH.JUPRI dan Keterangan
Terdakwa **PAIMAH AL IMAWATI binti ANWAR**, Surat, Petunjuk dan
Barang Bukti dalam persidangan diperoleh fakta hukum :*

Bahwa saksi MOH JUPRI yang mana adalah suami Terdakwa,
memerintahkan kepada terdakwa PAIMAH untuk mengantarkan pesanan
1(satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,27$ (nol koma
dua tujuh) gram kepada pelanggan.

Bahwa 1 (satu) poket sabu tersebut berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 9097/NNF/2017 tanggal
18 Oktober 2017 Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium
Forensik Cabang Surabaya yang ditanda tangani oleh Arif Andi Setiyawan
S.Si., MT., Luluk Muljani Filantari Cahyani AMD. barang bukti yang diterima
nomor 9937/2017/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna
putih dengan berat Netto 0,056(nol koma nol lima enam) gram setelah
dilahforkan sisa barang bukti satu kantong plastik berisikan kristal warna
putih dengan berat netto 0,038(nol koma nol tiga delapan) gram adalah
benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut
61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009
tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan
tersebut diatas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa
melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1)
jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun terhadap pembelaan terdakwa, karena
pembelaan tersebut pada intinya hanya mohon keringanan hukuman,
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada bagian hal-hal yang
memberatkan hukuman dan hal-hal yang meringankan hukuman ;

Hal. **14** dari **17** hal Putusan No. 26/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka patut dan adil terdakwa dihukum setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan ternyata tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa lebih berhati-hati dan diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik sehingga dapat berguna bagi pembangunan bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka akan dipertimbangkan lebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

Hal. 15 dari 17 hal Putusan No. 26/Pid.Sus/2018/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peranan para Terdakwa (sebagai perantara dalam jual beli sabu) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Para Terdakwa mengaku terus terang ;

Mengingat akan Pertama Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1)

UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **PAIMAH ALIMAWATI binti ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PAIMAH ALIMAWATI binti ANWAR** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip isi sabu sisa labfor 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram ;

Hal. **16** dari **17** hal Putusan No. 26/Pid.Sus/2018/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) botol plastik bekas isi urine sisa labfor ;

Dirampas untuk dimusnakan :

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2018**, oleh kami **Dewi Iswani, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Maxi Sigarlaki, SH.MH.** dan **Rochmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Makhfud, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Adhiem Widigdo, SH.** Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

Maxi Sigarlaki, SH.MH.

Dewi Iswani, SH.MH.

Hakim Anggota II,

Rochmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Makhfud, SH..MH.